

1502621-84.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

JOSE ROBERTO ARAUJO BARROSO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

JOSE ROBERTO ARAUJO BARROSO, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 9 de novembro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502621-84.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502621-84.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

JOSE ROBERTO ARAUJO BARROSO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

JOSE ROBERTO ARAUJO BARROSO, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 9 de novembro de 2021, por volta das 16h30, na Rua Maria Eliza, 32, Vila Universal, nesta cidade e comarca, trazia consigo para consumo de terceiros 118 porções de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Em 10 de novembro de 2021 a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 49/51).

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 6/7), assim como o laudo de constatação (fls. 32/34) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 106/108). O(A) ré(u) foi notificado(a) e apresentou defesa preliminar (fls. 96/101). Em 5 de maio de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fl. 102).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a). Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal a defesa juntou documentos (fls. 119/144). As partes apresentaram alegações finais oralmente (fls.116/117) e por escrito (fls. 151/157).

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) JOSE ROBERTO ARAUJO BARROSO foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 9 de novembro de 2021, por volta das 16h30, na Rua Maria Eliza, 32, Vila Universal, nesta cidade e comarca, trazia consigo para consumo de terceiros 118 porções de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, policiais civis receberam denúncia anônima de que o réu integrava organização criminosa e era responsável pela distribuição a pontos de tráfico nesta cidade e região, para executar essa tarefa o réu deslocava-se diariamente num carro de aplicativo até o ponto de venda na Rua Maria Eliza. Consta, ainda, que no local os policiais viram o réu chegar, com uma mochila, abordaram-no e dentro da mochila encontraram 118 porções de maconha.

A materialidade e a autoria do delito são certas. As provas colhidas durante a instrução processual em juízo, somadas às peças informativas do inquérito policial, como permite o artigo 155 do Código de Processo Penal, são estreme de dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de drogas por parte do réu, muito além da dúvida razoável.

Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico. Pela quantidade e pela unicidade de espécie de droga apreendida, até se poderia cogitar de porte para uso próprio. No entanto, as provas colhidas durante a persecução penal mostram que o(a) ré(u) estava mesmo traficando.

O réu foi interrogado em juízo e negou a prática do delito. Segundo ele, estava trabalhando e foi ao local para comprar maconha, pois é usuário. Como tinha condição financeira para tanto e usa bastante droga, pensava em comprar uma quantidade maior de maconha. Foi de Uber ao local para fazer esse negócio. Assim que saiu do carro e estabeleceu contato com o traficante ele saiu correndo, pois notou que havia policiais. Ele abandonou a sacola. Como tem passagem, foi abordado pelos policiais e considerado como traficante.

Essa negativa, contudo, não merece prosperar porque é inverossímil e restou isolada nos autos. É incomum que uma pessoa vá de Uber comprar drogas durante o horário de expediente e ainda deixe o seu telefone celular no interior do veículo. Como tudo o que foge da normalidade deve ser comprovado de modo mais convincente, caberia ao réu demonstrar que isso que alegou foi o que realmente ocorreu, mas ele não se desincumbiu desse ônus. Não foi ouvida uma testemunha para comprovar isso, nem mesmo houve a comprovação de que ocorreu a contratação do motorista.

Em solo policial e em juízo as testemunhas Glauco e Cláudio declararam que são policiais civis e na data do fato dirigiram-se ao local da abordagem para averiguarem informação anônima a respeito de uma organização que distribuía drogas na região, inclusive um de seus integrantes seria um homem chamado José Roberto, que frequentava diariamente um determinado ponto de tráfico. Fizeram campana nesse local e de fato viram chegar o réu, num carro de aplicativo, carregando mochila. Abordaram-no e sob a posse dele encontraram mais de cem porções de maconha. Na ocasião, o réu admitiu que atuava na distribuição para as "biqueiras".

Não há razões para imaginar que os policiais viram o traficante deixar o local correndo e abandonando a sacola e abordar indevidamente o réu, supostamente mero usuário, apenas porque ele teria passagem anterior, mesmo porque esse antecedente somente seria descoberto por eles depois da abordagem e da indevida liberação do verdadeiro traficante.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa.

Na primeira fase de aplicação da pena, verifico que o réu ostenta maus antecedentes, pois foi condenado nos autos 0009702 14 2010, trânsito em julgado em

06/06/2011 (fl. 40). Deve ser levado em conta, ainda, nos termos do artigo 42 do diploma legal em tela, o fato de que o crime envolveu 118 porções de maconha. Consideradas essas duas circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 6 anos de reclusão.
Confira-se posicionamento do C. STJ a respeito do tema:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes.

(...)

(STJ - 5ª T., HC 578.782-SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/08/2020, grifo não original)

Na segunda fase de aplicação da pena, está presente a agravante da reincidência, pois o réu foi condenado definitivamente em 24/11/2017, nos autos 0000810 42 2016, que tramitaram perante a 1ª Vara Criminal local (fl. 39). Em analogia ao disposto no artigo 110 do Código Penal, elevo a pena em 1/3.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase.

Por efeito da reincidência e dos maus antecedentes, o réu não tem direito ao benefício do §4º do artigo 33.

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo(a) ré(u) fica consolidada em 9 anos de reclusão. Embora preso há aproximadamente 8 meses, não é o caso de levar em conta esse período de prisão provisória para alterar o regime inicial de cumprimento da pena porque ele é inferior ao período que ele teria que cumprir para progredir de regime, considerando que se trata de reincidente em crime hediondo (art. 112, VI, LEP).

Sendo o(a) ré(u) reincidente e portador de mau antecedente, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 900 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) JOSE ROBERTO ARAUJO BARROSO como incurso(a) no artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 9 (nove) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Mantenho o(a) ré(u) preso(a) porque sendo reincidente e portador de maus antecedentes é de se acreditar que seja um risco à ordem pública. Recomende-se no estabelecimento em que se encontra.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o(a) ré(u) não conseguiu comprovar que obteve lícitamente o dinheiro. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Barueri, 7 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA